

RECURSO CÍVEL Nº 5079822-41.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: DAVI COSTA MUELA (AUTOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PETROLEIRO. FOLGAS OFF SHORE. BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO COM PREVISÃO DE COMPENSAÇÃO DE FOLGAS TRABALHADAS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE AS FOLGAS CORRESPONDENTES À RUBRICA FOLGAS OFF SHORE NÃO FORAM COMPENSADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. PRECEDENTE: PROCESSO Nº 50027963020254025101

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal sem manifestação, devolvam-se os autos ao juízo de origem, com baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de março de 2025.

5079822-41.2024.4.02.5101

510015716160 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5079822-41.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: DAVI COSTA MUELA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração alegando vício da fundamentação, consistente em não se considerar as "folgas off shore" como indenizadas.

VOTO

A questão já foi tema de julgamentos recentes por esta Turma, conforme processo nº 50027963020254025101 e 59619944120244025101 relatora Dra. Daniella Motta, do qual destacos os seguintes trechos da fundamentação:

Inicialmente, registro que compete a parte autora comprovar o que alega, ainda na fase de instrução. Ou seja, que determinada verba tem natureza jurídica, considerando sua hipótese de pagamento, com base em acordo coletivo da empresa, acrescida de eventual declaração da empresa que registre, inclusive, quais são as verbas pagas; (1) em razão do trabalho efetuado além da jornada com caráter de hora extra, (2) a verba paga a título de indenização pelo não gozo da folga, (3) a possibilidade de gozo da folga a posteriori e (4) existência ou não de banco de horas.

"Registro que o entendimento atual da 8ª Turma é no sentido de que é necessário que em cada processo haja a comprovação de que a rubrica pleiteada é indenizatória. Tal comprovação há de ser efetuada na fase de instrução, não sendo admitida em grau de recurso.

Ou seja, deve a parte autora comprovar que determinada verba tem natureza jurídica indenizatória, considerando sua hipótese de pagamento.

É necessário destacar aqui que essa prova deve ser cabal e não simplesmente indiciária. E neste ponto destaco, entre muitas outros aspectos que poderiam ser pontuados, mas apenas para citar um, que os acordos coletivos preveem o pagamento de várias verbas, contudo não apontam o nome da rubrica que pagará tal hipótese.

Outrossim, a mera anexação dos autos de acordos coletivos não é prova cabal de natureza indenizatória de rubrica constante de contra cheque.

Sobretudo porque a impossibilidade de interrupção dos serviços nessa área por questões de segurança, acarreta o aumento do escala ordinária, quer com postergação do desembarque ou antecipação do embarque, entretanto tal ocasiona a ocorrência das seguintes situações conforme o empregador, (1) pagamento de verbas; (a) em razão do trabalho efetuado além da jornada com caráter de hora extra (remuneratória) (b) a título de indenização pelo não gozo da folga, bem como a (2) possibilidade de gozo da folga a posteriori ou não, conforme a existência ou não de banco de horas. Devendo tudo isso ser objeto de prova, sobretudo, quando a empresa adota no pagamento da rubrica nomenclatura diversa de folga indenizada. Compete a parte autora o ônus de comprar o que alega de forma cabal, no momento oportuno.

Ainda que se trate de uma mesma empresa, as regras de experiência, que provêm de julgamentos análogos e, sobretudo, de cumprimentos, revelam não ser adequado e nem prudente aceitar provas/declarações emprestadas. Pois, há empresas que exercem várias atividades diferentes, com categorias sujeitas ao regime da Lei n.º 5.811/72 e outras categorias que não.

Desta forma, não é possível do cotejo do conjunto probatório carreados aos autos no momento adequado e, portanto, à mingua de esclarecimentos acerca do fundamento do pagamento da verba/rubrica cuja inexistência de relação jurídica tributária e restituição se pretende, à luz do direito tributário, concluir que a mesma tenha natureza de (i) indenização pela folga não gozada ou (2) hora extra.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. FOLGA INDENIZADA E OUTRAS RUBRICAS. ÔNUS PARTE AUTORA. Ante a inexistência de uniformidade de nomenclatura das verbas pagas em decorrência de acordos/convenções coletivas é ônus da parte autora comprovar que a rubricas com nomenclatura diversa de folga indenizada têm esse fundamento. (Sessão do dia 20/8/2024, Sessão Ordinária, processo nsº 13 e 14 pauta de mesa, Processo nº 5007478-75.2023.4.02.5108 e 007722-77.2023.4.02.5116 - Relatora juíza Dra. Daniella Motta)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. SENTENÇA JULGA PROCEDENTE O PEDIDO SOMENTE EM RELAÇÃO À FOLGA INDENIZADA.RECURSO DA PARTE AUTORA SOBRE AS DEMAIS RUBRICAS. IMPOSSIBILIDADE DE SE IDENTIFICAR O FUNDAMENTO DAS RUBRICAS PLEITEADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE SUA NATUREZA JURÍDICA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. (Sessão do dia 20/8/2024, eproc, sessão ordinária, processo pauta de mesa nº6- PROCESSO Nº 5025842-82.2024.4.02.5101 - Relatora juíza Dra. Daniella Motta)

No caso dos autos, a despeito de eventuais julgamentos anteriores desta Turma, acolhendo o pleito autoral, tendo em vista o conjunto probatório carreado aos autos, não se revela suficiente para demonstrar de forma cabal o caráter indenizatório da rubrica em questão, a sentença deve ser reformada nesse ponto."

No caso dos autos, verifica-se ainda que do acordo coletivo juntado a empresa adota o Banco de Horas:

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - BANCO DE HORAS E HORAS EXTRAS

Fica estabelecido aos empregados, excluídas as áreas de manutenção e operações de campo, de comum acordo entre as Partes, a implementação de um "Banco de Horas", nos termos do art. 59 da CLT, o qual será formado por Débitos e Créditos de Horas, sendo que, por débito, entende-se as horas a favor da EMPRESA e por crédito considera-se as horas a favor do empregado, possibilitando à EMPRESA adequar a jornada de trabalho dos empregados às suas necessidades de produção e demanda de serviços. As horas extras não serão remuneradas, sendo concedidas como compensação, folgas correspondentes ou sendo reduzida a jornada de trabalho até a "quitação" das horas excedentes, na proporção 1 hora extra por 1 hora de descanso (1x1). O Banco de Horas terá uma limitação de 06 (seis) meses de prazo e 02 (duas) horas extras diárias. As horas extras acumuladas nesse período e não compensadas deverão ser pagas pela EMPRESA em até 06 (seis) meses, contados a partir a data de implementação, iniciando-se, em seguida, a formatação de um novo prazo de "Banco de Horas".

Ainda, no referido acordo, com efeito, há previsão de indenização das folgas:

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - FOLGAS

- Fica estabelecido aos empregados das áreas de manutenção e operações de campo, de comum acordo entre as Partes, possibilitando à EMPRESA adequar a jornada de trabalho dos empregados às suas necessidades de produção e demanda de serviços. Nesse sentido, o início das folgas a que o empregado fizer jus dar-se-á imediatamente após cada desembarque, sendo-lhe assegurado o gozo imediato de pelo menos 1/3 das folgas a que faria jus. **Eventuais folgas não concedidas poderão ser gozadas até o final mês subsequente de cada desembarque.**

Parágrafo Primeiro- As folgas não gozadas no período estabelecido no caput da presente clausula serão indenizadas em até 120 (cento e vinte) dias, a partir de cada desembarque.

(grigo nosso)

Vemos, então, que as folgas trabalhadas podem ser compensadas com folgas, como horas trabalhadas além da jornada normal de trabalho podem ser compensadas com horas de folga.

Portanto, a questão recai sobre a instrução processual, vale dizer, sobre as provas apresentadas pela parte autora. E não há nos autos demonstração de que as folgas que indicam a rubrica "Folgas *off shore*" não foram compensadas com folgas.

Pelo exposto, não vislumbro omissão ou contradição no voto colegiado e VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal sem manifestação, devolvam-se os autos ao juízo de origem, com baixa.

5079822-41.2024.4.02.5101

510015716159 .V9